4004

First Semester 3 Year LL.B. Examination, June/July 2019
FAMILY LAW – I (Hindu Law)
(2018 Batch)

Duration : 3 Hours Max. Marks : 80

Instructions : 1. Answer **all five** Units.
2. **One** essay type question and short note is **compulsory** from **each** Unit.
3. Figures to the **right** indicate marks.
4. Answers should be written either in **English** or **Kannada completely**.

UNIT – I

Q. No. 1. (a) Who are Hindus ? Persons to whom Hindu Law does and does not apply ? Marks : 10

ಹಿಂದೂಗಳೆಂದರೆ ಯಾರು ? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ?

OR

Explain the features of a co-parcenary and bring out the rights of a co-parcenary. Marks : 10

ದಾಯಾದಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ದಾಯಾದಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

(b) Distinguish between Mitakshara and Dayabhaga Schools of Hindu Law. Marks : 6

ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಿತಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ದಾಯಭಾಗ ಪಂಥಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

OR

Ancient sources of Hindu Law. Marks : 6

ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂಲಗಳು.

P.T.O.

UNIT – II

Q. No. 2. (a) Hindu marriage is a sacrament and also a contract. Discuss. Marks : 10
ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹವು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕರಾರು ಕೂಡ. ಚರ್ಚಿಸಿ.

OR

Explain the constitutionality of restitution of conjugal rights with the help of leading cases. Marks : 10
ದಾಂಪತ್ಯದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

(b) Void and Voidable Marriages. Marks : 6
ಶೂನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯಕರಣೀಯ ವಿವಾಹಗಳು.

OR

Customary practices and legislative provisions relating to dowry. Marks : 6
ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು.

UNIT – III

Q. No. 3. (a) What is Partition ? Under what circumstances partition can be re-opened. Marks : 10
ಪಾಲು ವಿಭಜನೆ ಎಂದರೇನು ? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲು ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡಬಹುದು ?

OR

Who is Karta ? Discuss his position, duties and powers. Marks : 10
ಕರ್ತ ಎಂದರೆ ಯಾರು ? ಅವನ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

(b) Re-union. Marks : 6
ಪುನರ್ ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ.

OR

Father has incurred debt for personal benefit and died. Son has self acquired property. Is son liable to discharge debt of his father ? Decide. Marks : 6

ತಂದೆಯು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ವಿಧಿವಶನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಗನು ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಮಗನು ಹೊಣೆಗಾರನೇ ? ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರಿ.

UNIT – IV

Q. No. 4. (a) Explain the rules as to the succession of the property of a female under Hindu Succession Act, 1956. Marks : 10

ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಬಗೆಗಿರುವ ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ, 1956 ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

OR

Explain the salient features of Hindu Succession Act, 1956. Marks : 10

ಹಿಂದೂ ವಾರಸು ಅಧಿನಿಯಮ, 1956 ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

(b) Wills. Marks : 6

ಮರಣಶಾಸನ ಪತ್ರ.

OR

Gift. Marks : 6

ದಾನಪತ್ರ.

UNIT – V

Q. No. 5. (a) When Court may appoint and remove the guardian ? Explain the powers of guardian appointed by the court. Marks : 10

ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂರಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ? ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಸಂರಕ್ಷಕನ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

OR

Define Adoption. Explain the requirements of valid adoption under the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956. Marks : 10

ದತ್ತಕವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಹಿಂದೂ ದತ್ತಕ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಅಧಿನಿಯಮ 1956 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರ್ಜಿತ ದತ್ತಕಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

(b) Dependents. Marks : 6

ಅವಲಂಬಿತರು.

OR

Arundati refuses to live with her husband as long as he stayed with his aged parents. She approaches, the court against her husband seeking separate residence and maintenance. Will she succeed ? Decide. Marks : 6

ವೃದ್ಧ ತಾಯಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ತನಕ ತಾನು ತನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ಬಾಳಲಾರೆ ಎಂದು ಅರುಂಧತಿಯು ಪತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಜಯಗಳಿಸುವಳೇ ? ನಿರ್ಣಯಿಸಿ.